

TOME II — LA MER ET LA TERRE

Admiralty law, Wampum à Deux Voies, et la Proclamation de 1763

DEUXIÈME PARTIE

La mer et la terre

DEUXIÈME PARTIE

La mer et la terre

Il faut comprendre une chose essentielle. Pour moi, ce qu'on appelle le droit vient de la mer. Ce sont des lois marchandes, issues des ports. Admiralty law. Law merchant. Le droit des bateaux, des cargaisons, des contrats signés entre armateurs. C'est un langage de cargaison. On y traite des biens, des dettes, des assurances. On ne traite pas des vivants. On traite des marchandises.

Quand les colons sont arrivés, ils ont apporté ce langage avec eux. Ils ont débarqué avec leurs registres, leurs numéros, leurs actes notariés. Ils ont posé leurs grimoires sur la terre sans demander à la terre si elle comprenait. Ils ont dit : voici la propriété. Voici le contrat. Voici l'État. Et la terre a répondu par le silence. Parce que la terre ne parle pas le langage des ports. Elle parle le langage des saisons. Elle parle le langage des relations. Elle parle le langage du souffle.

Moi, je vis sur terre. La terre n'a pas de registre. Elle a des relations. Elle a des cycles. Elle a des responsabilités. Quand je marche sur cette terre, je ne marche pas sur une propriété. Je marche dans une relation. La terre me porte. Je la respecte. C'est tout. Il n'y a pas de titre de propriété entre nous. Il n'y a pas de contrat. Il y a la confiance. Il y a le temps. Il y a la mémoire.

Le Wampum à Deux Voies, c'est ça. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un traité au sens de la mer. C'est un engagement de coexistence. Deux embarcations — un canot, un navire — qui naviguent côte à côte sur la rivière de la vie, sans se diriger l'un l'autre. Ni domination, ni assimilation. Chaque peuple garde ses lois, sa langue, sa souveraineté. Les trois rangs blancs symbolisent la paix, l'amitié et le respect. Non pas comme des gestes de charité, mais comme des conditions de vie.

Nous avons accueilli les colons via ce Wampum. Nous les avons invités. Nous avons dit : voici la rivière, voici la terre, vivons côte à côte sans chercher à posséder l'autre. Et ils ont dit oui. Puis ils ont fait semblant d'oublier.

En 1763, des hommes en perruque, en robe, maquillés, ont signé une dite Proclamation royale. Ils ont écrit : seules les terres cédées par traité peuvent être occupées. Puis ils l'ont ignorée. Ils ont fait semblant d'oublier. Ils comptaient que le peuple n'irait jamais vérifier. Et le temps a passé. Mais le temps n'efface pas la terre. La terre se souvient. Les rivières se souviennent. Les pierres se souviennent. Et moi, je me souviens.

Je ne réclame aucun droit. Les droits sont des marchandises de la mer. Je suis libre. Ma liberté ne vient pas d'un grimoire. Elle vient de l'existence même. Elle vient du fait que je suis né de ma mère, sur cette terre, dans la relation. La liberté n'est pas un droit qu'on octroie. C'est une condition du vivant. L'oiseau n'a pas besoin de permis pour voler. L'arbre n'a pas besoin de licence pour pousser. Le fleuve n'a pas besoin d'autorisation pour couler. Et moi, je n'ai pas besoin de numéro pour exister.

Quand on me dit que j'ai des droits, je réponds que j'ai une vie. Quand on me dit que j'ai des devoirs de citoyen, je réponds que j'ai des responsabilités d'homme. La responsabilité est plus forte que l'obligation. La relation est plus forte que le contrat. La présence est plus forte que la revendication. Le silence est plus fort que le décret.

> **Imaginez.**

> **Des hommes en perruque,**

> **en robe, maquillés**

> **en 1763,**

> **Qui signaient une dite**

> **Proclamation royale !!**

> **qui disait :**

> **Seules les terres cédées par traité peuvent être occupées !**

> **Puis ils l'ont ignoré.**

> **ont fait semblant d'oublier.**

> **ils comptaient que le peuple**

> **n'irait jamais vérifier.**

> **Et le temps a passé.**

>

> **Tout ce beau monde déguisés qui disaient**

> **Les terres vides sont à nous.**

> **Sauf qu'elles n'étaient pas vides.**

> **Elles étaient pleines.**

> **De peuples.**

> **De nations.**

> **De loi.**

> **De vie.**

> **Que vous tentez encore**

> **aujourd'hui de balayer.**

> **Avec des**

> **Maîtres chez nous !!!**

>

> **Vous qui préférez l'illusion.**

> **L'illusion de la propriété.**

> **L'illusion du droit.**

> **L'illusion de la démocratie.**

> **L'illusion de la richesse.**

> **L'illusion d'être quelque chose, d'important ?**

>

> **Vies vent d'un monde**

> **Le droit comme sortilège**

- > **que dis-je ?**
- > **Privilège !!**
- > **Fait croire**
- > **cage est protection.**
- > **envoûtement,**
- > **en voûte ment,**
- > **en vous te ment.**
- > **envoûte ment**
- >
- > **Pris dans un contrat qu'on n'a pas signé,**
- > **qu'on continue d'honorer par l'indolence,**
- > **par la dépense,**
- > **par l'indignation du**
- > **La police comme garde de l'élevage.**
- > **Comme protection du profit.**
- > **Comme ce qui frappe ceux qui réclament un toit,**
- > **tandis que les mangeurs de fond**
- > **comptent leurs**
- > **Déni aliénation abnégation.**
- > **D'abord on nie.**
- > **Puis on devient étranger à soi.**
- > **Puis on abandonne tout volonté.**
- > **Que tous nous propageons.**

- > **Le virus du silence.**
- > **De la complicité.**
- > **De**
- > **Car ne voulons plus aller plus profond**
- > **que ce que nous laisse entendre les bouffes fond.**
- > **Ceux qui mangent le fond.**
- > **Qui mangent la base.**
- > **Qui mangent le sol**
- > **jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour les**
- > **Car ne vivez que sous le règne du NOM.**
- > **Le Nom comme marque.**
- > **Comme enseigne.**
- > **Ce qui remplace l'être par la personne alite,**
- > **le numéro,**
- > **la signature.**
- > **Vous êtes les premiers à l'avoir bien profond.**
- > **Comme violence.**
- > **Comme pénétration forcée.**
- > **Comme ce qu'on subit sans consentement,**
- > **sans même savoir qu'on pourrait**

Ce que les jugements ajoutent à cette illusion

Je dis que le droit est un sortilège, une illusion de protection qui cache une cage. Les jugements, eux, décrivent les barreaux.

En 1943, *Murdock v. Pennsylvania* (319 US 105) a frappé une taxe de licence exigée pour prêcher. La Cour a dit qu'exiger une permission pour exercer ce qui est fondamental, c'est le transformer en privilège. Et un privilège, on peut le retirer. Quand je refuse de demander permission pour exister, je ne fais que réclamer — non, je vis — ce que le droit a déjà reconnu : une liberté n'est pas une marchandise qu'on achète.

En 1969, *Shuttlesworth v. Birmingham* (373 US 262) a poussé plus loin : si l'État convertit une liberté en privilège, le citoyen peut l'ignorer. Le mot est là. Ignore. Quand je retire mon consentement, je n'invente rien. J'exerce une option que le droit lui-même a laissée ouverte.

En 1925, *Sims v. Aherns* (271 SW 720) a dit qu'exercer une profession, comme le droit, est un droit commun, pas un privilège octroyé par l'État. Le droit de travailler, de circuler, d'exister dans ses choix quotidiens précède toute loi.

En 1969, *Shapiro v. Thompson* (394 US 618) et l'affaire *Chicago Motor Coach* ont consacré le droit de circuler librement. Pas sur des routes approuvées. Pas avec un permis. Librement. La circulation est une liberté, pas une permission.

Mais je te le répète : je ne réclame pas ces droits. Je les cite pour montrer que même dans leurs propres règles du jeu, le jeu est truqué. Ils disent que la liberté précède l'État, puis ils exigent un permis pour respirer. Ils disent que la route est libre, puis ils mettent des barrages. Ils sont des magiciens qui font semblant d'ouvrir la cage tout en refermant la porte.

Moi, je ne joue plus. Je sors de la cage. Je ne demande pas la clé. Je sais que la cage n'existe que si je reste dedans.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616